

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	5명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원○○○사무소 (○○처○○○부, ○○○국립공원○○○사무소)	처분요구일자	2017.10.16.	회신기일	2017.11.15.

○○처 ○○○○부, ○○○국립공원○○○사무소
(신분상 ○○, 신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 공원 현장관리 소홀
관 계 기 관 ○○처 ○○○○부, ○○○국립공원○○○사무소
내 용

1. 현 황

○ 탄원발생 개요

가. 일 시 : '17.9.13. ○○부→감사실로 탄원서 이첩

나. 탄원인 : ○ ○ ○(○○ ○○군·읍)

다. 탄원내용

- ○○군 ○○면 ○○리 ○○○○-○번지 “○○○ ○○” 소유주인 A이 '15.5.경 같은리 산12-3(국-건설부)내 불법으로 테라스 등 시설물을 설치하여 상행위를 하였음을 '17.7.19. 11:30분경 ○○○ B 센터장에게 구두로 제보하였고,
- '17.7.28. 사무소측에서 GNSS를 이용한 경계측량을 통해 최종적으로 공원구역내 불법시설물임을 확인하고(사무소 민원접수) 고발 조치 등을 하겠다고 불법담당 직원 C가 본인에게 전화로 알려왔음에도 감사실로 탄원 당일('17.9.13.)까지 아무런 행정 조치를 취하지 않음.

※ 같은마을 거주자 ***의 경우 같은 리 ○○-○○(종교부지)내 좌판대 등 불법시설물 설치로 적발보고, 고발 등 행정처분을 받았는데, “왜 A은 적발보고 등 아무런 행정조치를 이행하지 않냐”며 형평성 문제 제기.

라. 요청사항 : 직원의 업무처리 소홀 부분에 대하여 신분 등 적절조치

○ 불법시설물 설치현황

- 가. 설치 시기 : 2015.5월경(행위자 - “○○○○○” 소유주 A)
나. 설치 장소 : ○○군 ○○면 ○○리 ○○○-○번지(공원자연환경지구)
다. 지목 / 소유주 : 구거 / 건설부(국)
라. 불법 현황
- ① 철골과 목재형태의 테라스 : 가로 2m, 세로 24.2)
 - ② 목제 테이블 : 10개 설치(가로 1.2m, 세로 1.2m, 높이 1m)
 - ③ 아래쪽 철계단 : 가로 1m, 세로 11m
- 마. 자진 철거 : 2017.9.17. 완료

○ 업무처리 기준

- 「불법무질서행위단속규칙」 제4조(지역담당자 지정 및 운영)

- 소장은 공원구역 내 불법행위 발생이 우려되는 지역을 중심으로 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발방지 등 단속책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 소장, 과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있음.
- ○○○○과장은 담당지역별로 순찰계획을 수립하여 지역담당자가 순찰을 실시하도록 하고 지역담당자는 순찰 중 불법행위 등의 발생예방과 적발 조치에 대한 사항을 반드시 순찰(업무)일지에 기록하되, 불법행위를 적발하는 경우에는 현장에서 즉시 중지 및 시정조치를 요구하고 소장에게 즉시 보고하여야 함.

- 「불법무질서행위단속규칙」 제5조(불법행위 고발 및 철거 등)

- 소장은 지역담당자로 하여금 불법행위의 적발 보고를 받았을 때에는 불법행위 발생 및 조치대장에 등재한 후 자연공원법에 따른 벌칙 규정에 해당하는 불법행위를 한 자에 대하여 관할 사법기관에 즉시 고발하고, 필요한 경우 관계 기관에 행정조치를 요청하여야 하며, 불법행위자에게 불법행위 중지, 철거 및 원상복구명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 다하여야 함.

- ○○○○부-○○○○호(2011.10.24.) 「지역담당제 활성화 계획」

- 지역담당자는 월 2회 이상 주기적인 순찰활동을 이행하고 월 2회 이상 순찰결과를 매월말 소속과장 또는 분소장에게 월간보고 하여야 하며, 해상공원은 해당지역을 월2회 이상 지역주민을 통한 현장을 확인하여 지역담당순찰 실적에 반영 및 개인별 분기 1회 이상 직접 순찰을 이행하여야 함.

- ○○○○부-○○○○호(2015.02.04.) 「공원 현장관리 철저 지시」

- 봄철 해빙기를 맞아 현장관리에 업무공백이 발생될 우려가 있는만큼 사무소장은 공원내 불법시설 발생 예상지역 순찰강화, 거점근무 및 순찰을 통한 공원청결 유지, 2011년 구역조정 이후 공원경계지에 대한 집중관리 등 공원내 불법 무질서가 우려되는 지역을 즉시 파악하여 전사적으로 순찰을 강화하고 각종 위반행위가 발생되지 않도록 철저지시.

- 공단 「민원사무처리규칙」 제5조(민원의 신청)

- 민원인의 의사표시를 문서로 증명할 필요가 없는 민원사항은 구술·전화로 신청할 수 있으며, 제6조제1항에 따라 구술·전화에 의한 민원은 구술·전화에 의한 민원서류 처리부에 접수 한 후, 제12조제1항에 따라 다른 업무에 우선하여 처리하여야 함.
- 또한, 제25조제1항 의거 민원사항을 접수한 후 30일이 경과 하거나 민원인의 요청이 있는 때에는 민원인에게 그 처리진행상황과 처리예정일 등을 서면으로 통지하여야 하며, 제26조제1항 및 2항에 따라 결과의 통지를 필요로 하는 민원사무의 처리를 완결하였을 때에는 그 결과를 즉시 민원인에게 통지하거나, 민원사항의 실현이 불가능하거나 민원인의 요구에 대하여 이를 거부한 때에는 결과를 통지할 때에 그 사유를 밝혀야 함.

2. 지적내용

○ (일반직○급 D)은,

- ○○○○부-○○○호(2015.02.04.)에 따라 2011년 구역조정 이후 공원 경계지에 대한 집중관리 등 공원내 불법 무질서가 우려되는 담당지역 순찰을 철저히 하고, ○○○○부-○○○○호(2011.10.24.)에 따라 책임담당 구역을 월 2회 이상 주기적으로 순찰하고 결과를 매월말 소속과장에게 월간보고 하여야 함에도,
- '15.2.1.~'16.1.31.○○○지구(4-2) 지역담당자로 근무하면서 2011년 공원구역에서 제척된 ○○○(○○마을) 공원경계지에 대한 집중관리 등 현장관리에 철저를 기하여야 함에도 금번 불법행위 발생 장소가 당시 공원구역에서 제척된 지역으로 오인하여 '15.5. 발생한 불법행위에 대하여 책임담당 기간 동안 방치한 결과를 초래하였고,
- 또한, 월 2회 이상 주기적으로 순찰하고 그 결과를 매월말 소속과장에게 월간보고 하여야 함에도 책임담당 기간동안 총 24회중 7회만('15.2.-2회,'15.6.-1회,'15.8.-2회, '15.9.-2회) 순찰을 이행하여 '15.5. 발생된 불법시설물 설치 및 지정된 장소 밖에서의 상행위의 사전예방 등 현장 관리에 소홀했던 사실이 있음.

○ (일반직 ○급 E)은,

- 공단 「불법무질서행위단속규칙」 제4조에 따라 지역담당자는 공원구역을 숙지하고 책임담당 구역내 불법현황 등을 사전에 파악하여 각종 불법행위 등을 사전에 예방할 수 있도록 현장관리에 철저를 기하여야 하며, 불법행위를 적발하는 경우에는 소장에게 즉시 보고 후 자연공원법에 따른 벌칙 규정에 해당하는 불법행위를 한 자에 대하여 즉시고발 등 행정조치를 이행하여야 함에도,
- '16.2.1.~복무점검일 현재까지 ○○○지구(○-○) 지역담당자로 근무하면서 불법 테라스 설치 등 불법행위 현장을 사전에 인지하였음에도 공원 경계부에 위치한 불법행위 장소가 공원구역 외 지역으로 오인하여 '15.5. 발생한 불법행위에 대하여 탄원 발생일까지 방치한 결과를 초래하였고,

- 또한, '17.7.28. 공원내 설치된 불법시설물임을 최종 확인하였음에도 불법 행위자가 자진철거 의사를 표출하고 있다는 이유로 구두로 자진 철거(약2개월간)만 요청하고 소장에게 적발보고 등 공단 단속규칙에 따른 행정절차를 이행하지 않는 등 현장 관리에 소홀했던 사실이 있음.

○ (일반직 ○급 B)은,

- 공단 「불법무질서행위단속규칙」 제4조에 따라 소장은 공원구역 내 불법행위 발생이 우려되는 지역을 중심으로 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발 방지 등 단속책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 소장, 과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있음에도,
- '15.2.1.~복무점검일 현재까지 ○○○탐방지원센터장으로 근무하면서 불법 테라스 설치 등 불법행위 현장을 사전에 인지하였음에도 공원 경계부에 위치한 불법행위 장소가 공원구역 외 지역으로 오인하여 '15.5. 발생한 불법행위에 대하여 탄원 발생일까지 방치한 결과를 초래하였고,
- 또한, '17.7.19. 탄원인이 불법시설물 발생현황을 마을 모임을 통해 구두로 1차 제보하고, '17.7.28. 사무소측 GNSS 경계측량 결과 공원내 불법시설물임이 최종 확인되었음에도 불구하고 행위자가 자진철거 의사를 표출했다는 이유로 구두로 자진철거(약2개월간)만 요청하고 소장에게 적발보고 등 불법행위에 대한 행정조치 및 관리·감독을 소홀히 한 사실이 있음.

○ (특정직 ○급 C)는,

- 공단 「민원사무처리규칙」 제5조 등에 따라 민원인의 의사표시를 문서로 증명할 필요가 없는 민원사항은 구술·전화로 신청할 수 있으며, 구술·전화에 의한 민원은 구술·전화에 의한 민원서류 처리부에 접수 한 후, 다른 업무에 우선하여 처리하여야 하고, 민원사항을 접

수한 후 30일이 경과 하거나 민원인의 요청이 있는 때에는 민원인에게 그 처리진행상황과 처리예정일 등을 서면으로 통지하여야 하며, 결과의 통지를 필요로 하는 민원사무의 처리를 완결하였을 때에는 그 결과를 즉시 민원인에게 통지하여야 함에도,

- '17.2.1.~복무점검일 현재까지 불법담당자로 근무하면서 탄원인이 '17.7.27. 유선으로 ○○○ ○○마을에 거주하는 A이 국립공원내 불법으로 테라스 등을 설치하여 상행위를 하고 있다고 민원을 제기하며 사실여부를 확인 후 결과를 알려달라고 민원을 제기하였음에도 불법행위 장소가 공원내 포함되는 구역인지 여부를 명확하게 알수 없다는 이유로 민원을 접수하지 않았고,
- 또한, '17.7.28. 사무소의 GNSS를 이용한 경계측량 결과 공원구역내 포함된 불법시설물임을 불법 담당자로서 인지하고 '17.7.28. 민원접수 후 민원인에게 전화하여 고발 등 조치를 취하겠다고 통보하였음에도 ○○○탐방지원센터에서 적발보고 되지 않았다는 이유로 '17.7.28.~'17.9.17.까지 (약2개월간) 민원인에게 처리진행상황 및 처리예정일 등을 서면으로 통지하지 않는 등 민원사무처리규칙에 의한 절차 이행을 소홀히 한 사실이 있음.

○ (일반직 ○급 F)는,

- 공단 「불법무질서행위단속규칙」 제4조에 따라 소장은 공원구역 내 불법행위 발생이 우려되는 지역을 중심으로 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발 방지 등 단속책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 소장, 과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있음에도,
- '16.2.1.~복무점검일 현재까지 자원보전과장으로 자원보전 업무를 총괄하면서 불법 테라스 설치 등 불법행위 현장을 사전에 인지하였음에도 공원 경계부에 위치한 불법행위 장소가 공원구역 외 지역으로 오인하여 '15.5. 발생한 불법행위에 대하여 탄원 발생일까지 불법행위에 대한 행정조치 및 관리·감독을 소홀히 한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○, ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- (일반직 ○급 D)의 경우

- '15.5. 발생한 불법행위 장소가 2011년 공원구역에서 제척된 지역으로 오인하여 근무기간 동안 행정조치 없이 그대로 방치하고, 개인별 월 2회 이상 순찰을 이행하지 않는 등 불법시설물 설치 및 지정된 장소 밖에서의 상행위에 대한 사전예방 및 현장관리 소홀

- (일반직 ○급 E)의 경우

- 불법 테라스 설치 등 불법행위 현장을 사전에 인지하였음에도 공원구역 외 지역으로 오인하여 근무기간 동안 행정조치 없이 그대로 방치하고, '17.7.28. 공원내 설치된 불법시설물임을 최종 확인되었음에도 소장에게 적발보고 등 공단 단속규칙에 따른 행정절차를 이행하지 않는 등 현장관리 소홀

- (일반직 ○급 B)의 경우

- ○○○탐방지원센터장으로 근무하면서 불법 테라스 설치 등 불법행위 현장을 사전에 인지하였음에도 공원구역 외 지역으로 오인하여 근무기간 동안 행정조치 없이 그대로 방치하고, '17.7.28. 공원내 설치된 불법시설물임을 최종 확인되었음에도 센터를 총괄하는 책임자로서 소장에게 적발보고 등 공단 단속규칙에 따른 행정절차를 이행하도록 관리·감독 소홀.

- (특정직 ○급 C)의 경우

- '17.7.27. 유선으로 민원 접수된 국립공원내 불법행위 제보건에 대하여 불법행위 장소가 공원내 포함되는 구역인지 여부를 명확하게 알 수 없다는 이유로 민원을 접수하지 않았고, '17.7.28. 공원내 설치된 불법시설물임을 최종 확인되어 민원접수 후 민원인에게 전화하여 고발 등 조치를 취하겠다고 통보하였음에도 약 2개월이 경과할 때 까

지 민원인에게 처리진행상황 및 처리예정일 등을 서면으로 통지하지 않는 등 민원사무처리규칙 절차이행 소홀

- (일반직 ○급 F)의 경우

- ○○○○과장으로 자원보전 업무를 총괄하면서 불법 테라스 설치 등 불법행위 현장을 사전에 인지하였음에도 공원구역 외 지역으로 오인하여 '15.5. 발생한 불법행위에 대한 행정조치 및 관리·감독 소홀

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직○급	F	자원보전업무 총괄	○○○○국립공원○○사무소	○○	
일반직○급	D	지역사회협력	○○○○국립공원○○사무소	○○	
일반직○급	B	○○○센터 총괄	○○○○국립공원○○사무소 (○○○탐방지원센터)	○○	
특정직○급	C	불법	○○○○국립공원○○사무소	○○	
일반직○급	E	현장순찰	○○○○국립공원○○사무소 (○○○탐방지원센터)	○○	

○ 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○국립공원○○사무소】

- ○○○국립공원○○사무소장은 공원경계지역 등 지역담당구역 순찰시 공원내 불법 무질서가 우려되는 지역에 대한 순찰을 강화하여 각종 위반행위가 발생되지 않도록 하고, 공단 「불법무질서행위단속 규칙」 및 「민원사무처리규칙」에 따른 재발방지 직원교육 실시.